

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3629/2537

บริษัท ธนบุรี ประกอบ รถยนต์ จำกัด

กองทัพบก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 180, มาตรา 183

การขอแก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถคันเกิดเหตุเป็นกรณีแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยในรายละเอียดเพื่อให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องขอแก้ไขก่อนวันชี้สองสถานเพราะเข้าข้อยกเว้นของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนของรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ ย่อมมีผลให้คำฟ้องของโจทก์และรายงานการชี้สองสถานในประเด็นเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนของรถคันดังกล่าวต้องเปลี่ยนไปตามที่โจทก์ขอแก้ไขโดยไม่ต้องทำการชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทใหม่ เหตุที่รถชนกันเกิดขึ้นเพราะยางรถยนต์ระเบิด ไม่เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่จะต้องตรวจตราระมัดระวังให้รถอยู่ในสภาพเรียบร้อยและขับด้วยความปลอดภัย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า สิบเอกน้อย กลั่นประทุมซึ่งเป็นข้าราชการทหารประจำการ ในขณะที่ปฏิบัติราชการตามทางการที่จ้างของจำเลยโดยทำหน้าที่พนักงาน

ขับรถได้ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ตรากงจักร 9049 ของจำเลยจาก จังหวัดสระบุรีมาตามถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานคร ด้วยความ ประมาทปราศจากความระมัดระวังชนกับรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 11- 1810 กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ ซึ่งวิ่งสวนทางมา ทำให้เกิดไฟลุกไหม้รถทั้งสอง คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายโดยเฉพาะสิบเอกน้อยได้ถึงแก่ความตายใน ที่เกิดเหตุ รถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 11-1810 กรุงเทพมหานคร ถูกไฟไหม้ เสียหายทั้งคันคงเหลือแต่เพียงซากรถซึ่งไม่สามารถจัดการซ่อมให้อยู่ในสภาพที่จะ นำออกใช้งานได้ ก่อนถูกรถชนรถยนต์คันดังกล่าวนี้มีราคาซื้อขายเกิน กว่า1,500,000 บาท รถยนต์คันนี้โจทก์ได้นำเข้าวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง สัมปทานของบริษัทขนส่ง จำกัด หลังเกิดเหตุโจทก์ขอให้คณะกรรมการประเมินราคา กลางรถอุบัติเหตุของบริษัทขนส่ง จำกัดประเมินค่าเสียหาย คณะกรรมการได้ ประเมินราคาเป็นเงิน 1,107,720 บาทจำเลยต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ แก่โจทก์ในฐานะนายจ้างของสิบเอกน้อย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงิน 1,189,890 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน1,107,720 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสาร หมายเลขทะเบียน 10-1801 กรุงเทพมหานครตามฟ้องรถยนต์โดยสารคันดังกล่าว เป็นขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโจทก์จึงไม่มีส่วนได้เสีย (ต่อมาโจทก์แก้ไข คำฟ้องเป็นหมายเลขทะเบียน 11-1810 กรุงเทพมหานคร) สิบเอกน้อย กลับประทุม ได้ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนตรากงจักร 9049 โดยผลการสิบเอกน้อยขับ รถยนต์คันดังกล่าวด้วยความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์ มิได้ตั้งใจหรือ ประมาทเลินเล่อ แต่ในขณะที่เกิดเหตุมีวัววิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถยนต์คันดังกล่าวใน ระยะกระชั้นชิดสิบเอกน้อยจึงขับรถหลบวัวโดยเปลี่ยนช่องเดินรถ ทำให้ล้อรถด้าน หน้าเกิดระเบิด สิบเอกน้อยบังคับรถไม่ได้เป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งเข้าเฉี่ยวชนกับ

รถยนต์โดยสารบริษัทขนส่ง จำกัดซึ่งขับรถสวนมาด้วยความเร็วสูง แล้วครูดลากรถทั้งสองคันไปตกอยู่ข้างทาง เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหายทั้งสองคันและสับเอกล้อยถึงแก่ความตาย ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือสุดวิสัยและนอกทางการที่จ้างนอกหน้าที่ราชการของสับเอกล้อย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน539,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันทำละเมิดไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุจากหมายเลข 10-1801

กรุงเทพมหานคร เป็นหมายเลข 11-1810 กรุงเทพมหานครเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ที่โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถเป็นกรณีแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยในรายละเอียดเพื่อให้ตรงตามความเป็นจริงว่ารถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ คือ คันหมายเลขทะเบียน 11-1810

กรุงเทพมหานครไม่จำเป็นต้องขอแก้ไขก่อนวันชี้สองสถานก็ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายเข้าหลักข้อยกเว้นของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้แก้ไขคำฟ้องดังกล่าวแล้วจะต้องดำเนินการชี้สองสถานใหม่ เมื่อโจทก์มิได้โต้แย้งการกำหนดประเด็นตามที่ชี้สองสถานไว้ก็ต้องถือตามประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เดิม คือ โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-1801 กรุงเทพมหานคร ใช่หรือไม่ในข้อนี้เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องย่อมมีผลให้คำฟ้องของโจทก์และรายงานการชี้สองสถานในประเด็นข้อนี้เกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนของรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุต้องเป็นไปตามที่โจทก์ขอแก้ไข ประเด็นข้อนี้จึงเปลี่ยนเป็นว่าโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 11-1810

กรุงเทพมหานคร ใช้หรือไม่ปัญหานี้ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 11-1810 กรุงเทพมหานคร จริง เมื่อจำเลยมิได้ฎีกาขึ้นมาว่าโจทก์มิใช่เจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุจึงต้องฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุในคดีนี้จริง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปที่จำเลยฎีกาว่า สิบเอคน้อย กลั่นประทุมไม่ได้กระทำละเมิดต่อ โจทก์นั้น เกี่ยวกับประเด็นข้อนี้จำเลยฎีกาว่าเหตุที่รถแล่นออกนอกทางจนเสียหลัก พุ่งลงเกาะกลางถนนข้ามไปชนกับรถยนต์โดยสารของโจทก์เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย เนื่องจากยางรถยนต์ระเบิดไม่อาจป้องกันได้นั้นจำเลยมีจำสิบเอกจรรยา อิศรवादเบิกความว่า วันเกิดเหตุหนึ่งรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนตราจจักร 9049 มากับสิบเอกน้อย ขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุสิบเอกน้อยได้ขับรถเปลี่ยนเส้นทาง จะหลบอะไรหรือไม่ จำไม่ได้พอเปลี่ยนเส้นทางจากช่องเดินช่องซ้ายไปที่ช่องเดินรถช่องขวาก็มีเสียงยางรถยนต์ระเบิดขึ้นแล้วรถเสียหลักพุ่งลงเกาะกลางถนนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเฉี่ยวชนกับรถยนต์โจทก์ ตามข้อนำสืบของจำเลยดังกล่าวสิบเอกน้อยจะขับหลบอะไร เพราะเหตุใด พยานเบิกความว่าจำไม่ได้ดังนี้จึงไม่อาจฟังได้ว่าเกิดเหตุสุดวิสัย แม้จะฟังว่าเหตุที่เกิดชนเพราะยางรถยนต์คันที่สิบเอกน้อยขับมาเกิดระเบิดขึ้นก็ตาม ก็หาเป็นเหตุสุดวิสัยไม่เพราะเป็นหน้าที่ของสิบเอกน้อยผู้ขับขี่ที่จะต้องตรวจตราระมัดระวังให้รถอยู่ในสภาพเรียบร้อยและขับด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้จากคำเบิกความของร้อยตำรวจโทณรงค์ เกตุบรรจง พนักงานสอบสวนผู้สอบสวนคดีนี้ปรากฏว่าได้ความจากคนที่อยู่ในรถยนต์คันที่สิบเอกน้อยขับมาว่าสิบเอกน้อยได้ขับเปลี่ยนช่องเดินรถจากซ้ายไปขวาอย่างกะทันหันเป็นเหตุให้ยางระเบิดแล้วเสียหลักข้ามร่องเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าตามสภาพและเหตุการณ์ที่สิบเอกน้อยขับรถมาก่อนเกิดเหตุจะต้องขับด้วยความเร็วสูงครั้นยางระเบิดก็ไม่สามารถห้ามล้อรถให้หยุดได้คดีจึงฟังได้ว่าสิบเอกน้อยเป็นผู้ขับรถโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้

รถเสียหลักข้ามร่องเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งหนึ่งชนรถยนต์จอดที่ได้รับความเสียหาย
จริงตามฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>